

1521654-95.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258177/2022 - 56º D.P. VILA ALPINA, 27566702 - 56º D.P.

VILA ALPINA, 2258177 - 56º D.P. VILA ALPINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FRANCELINO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521654-95.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521654-95.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258177/2022 - 56º D.P. VILA ALPINA, 27566702 - 56º D.P.

VILA ALPINA, 2258177 - 56º D.P. VILA ALPINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FRANCELINO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

LUIZ FRANCELINO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo

processado como incurso nas penas do artigo 155, caput, e § 1º, do Código Penal, porque em 21 de setembro de 2022, durante o repouso noturno, por volta das 3h40, na Rua Chamanta, nº 891 – Mooca, nesta Capital/SP, subtraiu, para si, 1 corrimão de inox, avaliado em R\$ 3.000,00, da empresa Fran's Café, representada por Sérgio Garcia.

A denúncia foi recebida no dia 5 de outubro de 2022 (fl.85), o acusado foi citado (fl.136) e ofereceu resposta (fl.139), mantida, todavia, a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento, durante a qual foram ouvidas vítima e testemunha e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia foram ao longo da instrução devidamente comprovados.

O acusado, na fase policial, optou por permanecer silente, tendo em juízo negado a autoria delitiva, dizendo ter encontrado o corrimão no chão, resolvendo levá-lo consigo por trabalhar com reciclagem.

Sua versão não condiz com o quanto apurado, pois a vítima Sérgio Garcia, na fase policial e em juízo, disse que é proprietário da Cafeteria Fran's Café há quatro meses e que na data, por volta das 4h00, recebeu um telefonema da Central de Monitoramento de seu estabelecimento pelo qual foi informado que a Polícia Militar estava na frente de seu estabelecimento e que estava com um indivíduo detido, pois havia subtraído quase a totalidade do corrimão de inox da entrada do local. O declarante, desta feita, reconheceu as barras de inox subtraídas e, ainda, conseguiu imagens das câmeras de segurança de seu estabelecimento que mostram o acusado praticando o furto. Gastou cerca de R\$2.500,00 para reparar os danos.

O policial militar Kleyton Medeiros de Sena, na fase policial, disse que estava em patrulhamento quando recebeu, via COPOM, notícia de ocorrência de furto em andamento. Chegando ao local informado, Avenida Paes de Barros, 3217, esquina com a rua Chamantá, avistou um indivíduo caminhando no canteiro central da via, em posse de várias barras de inox e devido a isso realizou a abordagem. Indagado, o indivíduo, posteriormente identificado como LUIZ FRANCELINO DA SILVA informou que tinha achado as barras de inox no lixo. No entanto, naquele instante reparou que o comércio Fran's Café, ali situado, estava com a estrutura do corrimão de entrada danificada e que havia subtraído quase a sua totalidade. O corrimão, ademais, era do mesmo material que o carregado por LUIZ. Diante disso, entrou em contato com o proprietário do estabelecimento comercial, SERGIO GARCIA, o qual reconheceu que as barras de inox encontradas com LUIZ são da empresa Fran's Café, razão pela qual o autor foi conduzido à delegacia para que fossem tomadas as providências de Polícia Judiciária pertinentes.

O policial militar Glauber Palermo Bezerra, na fase policial e em juízo, ratificou o depoimento de seu colega de farda.

Mostram-se assim suficientes à condenação do acusado os elementos coligidos durante a instrução, não se podendo deixar de considerar que tal espécie de delito é em regra dependente de clandestinidade, uma vez que não se pratica furto às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas e, por isso mesmo, a prova suficiente à condenação por furto não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação de elementos formadores de convicção da certeza de participação do acusado no evento, como, por exemplo, o fato do acusado ter sido detido pelos policiais segurando os corrimões externos do estabelecimento da vítima, mostrando ainda o laudo pericial juntado nos autos (fls. 120/128) as características do corrimão, que foi arrancado e os danos causados na entrada da cafeteria, o que promove maior certeza quanto ao fato dos corrimões encontrados em posse do acusado serem de propriedade da vítima, não sendo demais dizer que as imagens constantes dos autos mostram claramente ter sido o acusado o autor do furto e não outra pessoa (fls. 17/21).

Ademais, a majorante do repouso noturno persiste, pois, malgrado o quanto aduzido

pela d. defesa, o delito foi cometido no período da noite, conforme mencionado pela vítima, que especificou em sua declaração que o delito ocorreu por volta das 4h00. De fato, à incidência da majorante prevista no art. 155, parágrafo 1º, do Código Penal, basta que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas, veículos e estabelecimento comercial. Assim, considerando que os fatos narrados se deram em período de repouso noturno e mostra-se adequada a incidência da causa de aumento de pena capitulada no parágrafo 1º, do art. 155, do Código Penal.

Adequado ao caso o desate condenatório em face da prova produzida em Juízo e por furto consumado e não tentado.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar LUIZ FRANCELENO DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 155, caput, e § 1º, do Código Penal.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Fixo a pena inicialmente em 1 ano de reclusão e multa de 10 diárias, no valor unitário mínimo, que majoro de 1/5 em razão do prejuízo acarretado à vítima (R\$2.500,00), o qual não pode ser ignorado à guisa de consequências do crime, além dos maus antecedentes do acusado (fls. 129, 130 e 131), obtendo-se, assim, a pena de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e multa de 12 diárias no valor unitário mínimo. Ainda, majoro esta pena em mais 1/3 em razão do crime ter ocorrido durante o repouso noturno, obtendo-se, assim, a pena definitiva de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão e multa de 16 diárias no valor unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, ante o patamar da pena alcançado aliado à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que não pode ser ignorado no momento da aplicação da pena, vedada a substituição de pena em razão do acusado possuir maus antecedentes em outros crimes contra o patrimônio, já tendo inclusive cumprido pena, não sendo adequada sua permanência em meio aberto.

Sem condenação nas custas, deverá permanecer custodiado a fim de não frustrar a aplicação da lei penal por não ter endereço fixo nem paradeiro certo, tratando-se também de pessoa que vem cometendo crimes há quase 20 anos, necessária, pois, sua prisão a fim de que em liberdade não torne a delinquir.

Publicada esta em audiência. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 29 de novembro de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi., .

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA